



PUTUSAN

Nomor 733 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **NUSA ABIL MAULANA bin ELANG SUHERLAN;**
Tempat Lahir : Bandung;
Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/28 Juni 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Terusan Trubus Nomor 86, RT 003/RW 002, Desa Tanimulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa (Karyawan Swasta PT Wira Sejati Abadi);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi tanggal 1 November 2023 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 733 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa NUSA ABIL MAULANA bin ELANG SUHERLAN, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam pekerjaan dilakukan secara berlanjut", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP, dalam dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NUSA ABIL MAULANA bin ELANG SUHERLAN, masing-masing berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan pengakuan uang menggunakan uang perusahaan dan ditandatangani di materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar hasil audit;
 - 53 (lima puluh tiga) lembar faktur;
 - 1 (satu) lembar surat kuasa pelaporan;

Dikembalikan kepada pihak perusahaan PT Wira Sejati Abadi melalui Saksi Ery Hernawan;

4. Menetapkan agar Terdakwa NUSA ABIL MAULANA bin ELANG SUHERLAN, membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 690/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 8 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUSA ABIL MAULANA bin ELANG SUHERLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan pengakuan uang menggunakan uang perusahaan dan ditandatangani di materai Rp10.000,00;
 - 2. (dua) lembar hasil audit;
 - 53 (lima puluh tiga) lembar faktur;
 - 1 (satu) lembar surat kuasa pelaporan;

Dikembalikan kepada pihak perusahaan PT Wira Sejati Abadi melalui Saksi Ery Hernawan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 402/PID/2023/PT BDG tanggal 4 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 690/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 8 November 2023 yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 690/Akta Pid.B/2023/PN Blb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Februari 2024 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Februari 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2024 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 22 Februari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Februari 2024 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Februari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 22 Februari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa faktanya Terdakwa adalah Karyawan PT Wira Sejati Abadi yang atas perbuatannya telah merugikan PT Wira Sejati Abadi sebesar Rp237.256.741,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) dengan cara memasukkan daftar pemesanan barang atas nama *outlet* tertentu lalu faktur tersebut dikirim ke gudang lalu pihak gudang mengeluarkan barang sesuai faktur kemudian barang dimasukkan ke mobil perusahaan, tetapi di perjalanan Terdakwa mengambil barang yang dibawa mobil perusahaan sesuai pesanannya dengan alasan akan mengantar sendiri ke pemesannya yang semuanya adalah sebanyak 53 (lima puluh tiga) faktur;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 733 K/Pid/2024



- Bahwa faktur ini diakui Terdakwa dengan surat pernyataan bahwa faktur tersebut sebenarnya adalah fiktif;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang merupakan kewenangan *judex facti* yang tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **NUSA ABIL MAULANA bin ELANG SUHERLAN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **28 Mei 2024** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H, M.Hum.**, dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Desnayeti M., S.H. M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./

Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.,
NIP 19660601 1992121 001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 733 K/Pid/2024